【書類名】　　意見書
【整理番号】　　G2922JP02
【提出日】　　令和 8年 9月28日
【あて先】　　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2023-550465
【特許出願人】
　【識別番号】　　000003964
　【氏名又は名称】　日東電工株式会社
【代理人】
　【識別番号】　　110004314
　【氏名又は名称】　弁理士法人青藍国際特許事務所
　【代表者】　　西尾　光彦
　【電話番号】　　（省略）
【発送番号】　　234070
【意見の内容】
１．拒絶理由について
　審査官殿は、令和８年５月２５日起案（発送日：６月２日）の拒絶理由通知書において、以下を指摘されました。
・請求項１-１３、１５、１７-１８に係る発明は、引用文献１、２、３又は４に記載された発明であるか、当該発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第２９条第１項第３号及び特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない（理由１及び２）。
・請求項１４及び１６に係る発明は、引用文献１-６に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない（理由２）。
・請求項１-１８に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではないから、特許法第３６条第６項第１号の規定により特許を受けることができない（理由３）。

２．補正について
　本出願人は、本意見書と同日付けで提出する手続補正書に記載のとおり、特許請求の範囲及び明細書を補正しました。

（１）請求項１について、明細書の段落００５４及び実施例１のｙの値（-１．６０：表１）に基づいて、ｙの値の数値範囲を「-１．６０以下」に絞る補正を行いました。

（２）請求項１の補正に併せて、補正前の請求項２を削除し、補正前の請求項３～６を、それぞれ、請求項２～５に繰り上げました。

（３）明細書の段落００６８に基づいて、新たに請求項６を追加しました。

（４）請求項７～１７について、補正はありません。

（５）請求項１８について、請求項１と同様に、明細書の段落００５４及び実施例１のｙの値（-１．６０：表１）に基づいて、ｙの値の数値範囲を「-１．６０以下」に絞る補正を行いました。

（６）明細書の段落００６８について、明らかな誤記である「ビスフェールＦ」を「ビスフェノールＦ」に修正する補正を行いました。

（７）以上のとおり、特許請求の範囲及び明細書についての補正は、出願当初明細書等に記載された事項の範囲内においてなされており、また、発明の特別な技術的特徴を変更するものではありません。したがって、上記の補正は、特許法第１７条の２第３項及び第４項の要件を具備しています。

３．本願が拒絶理由を有していないことの説明

（１）理由１及び２（新規性、進歩性）

補正後の請求項１及び１８では、樹脂層に含まれる重合体が、エポキシ基を含む化合物Ａ１に由来する構造単位Ｕ１、及びオキセタン基を含む化合物Ａ２に由来する構造単位Ｕ２からなる群より選ばれる少なくとも１つを有すること、並びに、この重合体を形成するためのモノマーに基づいて算出されるｙの値が-１．６０以下であることが特定されています。

引用文献１-６は、上記のｙの値を満たすモノマーから形成された重合体を含む樹脂層について記載も示唆もしていません。

例えば、引用文献１及び２には、オキセタン化合物であるＯＸＴ-２２１から形成された重合体を含む接着剤層が開示されています（引用文献１及び２の実施例１）。この重合体は、本願実施例６で作製した樹脂層に含まれる重合体と同じ組成であり、そのｙの値は１．６９です（表１）。このように、引用文献１及び２に開示された接着剤層では、ｙの値が、-１．６０を大きく上回ります。

また、拒絶理由通知書では、引用文献３の実施例１１の保護層、及び、引用文献４の実施例５の接着剤層について、ｙの値が-１．６０である蓋然性が高いと指摘されています。しかし、本発明者らが確認したところ、引用文献３の実施例１１では、ｙの値が５．５２であり、引用文献４の実施例５では、ｙの値が-１．０６であり、いずれも、-１．６０を大きく上回りました。

なお、引用文献３の実施例１１及び引用文献４の実施例５について、ｙの値を算出するためのx_1～x_7の値は以下のとおりです。以下の表において、エポキシ化合物及びオキセタン化合物の項目は、モノマー成分１００重量部のうちの各化合物の配合量（重量部）を示しています。

引用文献	実施例	エポキシ化合物		オキセタン化合物		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	y
		jER YX8000	jER 828	OXT 221	OXT 211								
3	11	60	0	40	0	17.12	-0.67	-14.06	-1.34	3.7	0.58	3.48	5.52
4	5	0	43.85	0	56.15	18.24	-0.19	-13.49	-2.85	3.12	0	2.61	-1.06

本願の発明者らの検討によると、エポキシ基を含む化合物Ａ１やオキセタン基を含む化合物Ａ２を用いて樹脂層を作製した場合、当該樹脂層を備えた偏光フィルムでは、高温多湿環境下で、偏光子に含まれるヨウ素の外部への透過を抑制することが難しい傾向があります。実際に、本願の比較例では、化合物Ａ１や化合物Ａ２を用いて作製した樹脂層を備えた従来の偏光フィルムの単体透過率の変化ΔＹが高い値であり、高温多湿環境下で、偏光子に含まれる相当量のヨウ素が外部に透過したことを示す結果となっています（表１、段落０１４１～０１６４）。本願の発明者らは、上記の点に着目し、これを技術課題として設定しました。さらに、本願の発明者らは、鋭意検討の結果、モノマーに基づいて算出されるｙの値を適切に調整すれば、化合物Ａ１や化合物Ａ２を用いた場合であっても、これらのモノマーから形成された重合体を含む樹脂層によれば、偏光子に含まれるヨウ素の外部への透過を十分に抑制できることを新たに見出し、かかる技術課題を解決しました。このことは、表１において、実施例１の偏光フィルムでは、単体透過率の変化ΔＹが特に

小さい値となっていることからも明確に読み取ることが可能です。
　一方、引用文献１-６は、そもそも、本願の技術課題（高温多湿環境下において、偏光子に含まれるヨウ素の外部への透過を十分に抑制することに適した偏光フィルムの提供：段落０００６）について記載も示唆もしていません。
　請求項１及び１８に係る発明が、技術課題を新たに提示し、新たな知見に基づいてこれを解決する手段を明らかにしたものであることは、進歩性の判断に際し、正当に評価されて然るべきと思料します。

　以上のとおり、請求項１及び１８に係る発明は、引用文献１-６に記載された発明ではなく、当該発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものでもないため、理由１及び２の拒絶理由は解消したものと思料します。

　請求項１と同様の理由により、請求項２-１７に係る発明についても、理由１及び２の拒絶理由は解消したものと思料します。
　特に、引用文献１-６は、請求項６で特定された化合物Ａ１（エポキシ基及びフルオレン骨格を有する化合物Ａ１）について記載も示唆もしていません。引用文献１-６に基づいて、請求項６で特定された化合物Ａ１を採用することは当業者であっても容易ではなかったと思料します。

（２）理由３（サポート要件）
　拒絶理由通知書では、「ヨウ素の外部への透過を抑制する樹脂層の製造のためには、ｙの値が所定値以上である必要があることが記載されている（段落［００５５］参照）。」ことや、「請求項１、１８に係る発明は、ｙの値の下限値が特定されていないから、必要な樹脂層以外の樹脂層を用いた偏光フィルムの発明を含むこととなり、この場合に、ヨウ素の外部への透過を抑制するという本願発明の課題が解決できるか否か、技術常識に手らしても明らかではない。」ことをご指摘いただいています。

　しかし、本願の明細書全体（特に実施例の結果）からは、ｙの値が小さいほど、偏光フィルムの単体透過率の変化ΔＹが低下すること（すなわち、高温多湿環境下におけるヨウ素の外部への透過が抑制されること）を明確に読み取ることが可能です。
　拒絶理由通知書で参照されていると思われる段落００５４には、「ｙの値が小さければ小さいほど、モノマーＭやモノマーＭを含む溶液の粘度が増加し、樹脂層２の作製が難しい傾向がある。」と記載されています。しかし、この記載は、あくまで、ｙの値が小さいと、樹脂層自体を作製する難易度が向上することを説明しているだけであり、樹脂層によって、本願の技術課題（高温多湿環境下において、偏光子に含まれるヨウ素の外部への透過を十分に抑制することに適した偏光フィルムの提供：段落０００６）を解決できなくなることを意味しているわけではないことが当業者であれば自明です。

　以上のとおり、請求項１及び１８に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものであることが明らかであるため、理由３の拒絶理由は解消したものと思料します。
　請求項１と同様の理由により、請求項２-１７に係る発明についても、理由３の拒絶理由は解消したものと思料します。

４．むすび
　以上のとおりでありますので、再度のご審査の上、本願は特許すべきであるとのご査定を賜りますようお願い申し上げます。